



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
Dott. Luca Giani	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 159/2024 P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio con ricorso depositato per via telematica il 9.2.2024 da

Parte_1 nato a Roma il 21/12/1954 (C.F. *C.F._1*), e
Parte_2 nata a Wimbledon (Regno Unito) il 17/04/1955 (C.F. *C.F._2*), entrambi residenti in (20128) Milano (MI), Via Giuseppe Saragat, 6, rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 13.2.2001 n. 123, dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. *C.F._3* Pec: *Email_1* fax: 02/76313322) del Foro di Milano e dall'Avv. Fabio Vailati (C.F. *C.F._4* Pec: *Email_2* fax: 02/76313322) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Turati, 8 nonché assistiti dal commercialista Dott. Giorgio Arnaboldi (C.F. *C.F._5* con studio in Como, via Volta n. 81 (pec: *Email_3*);

vista la documentazione prodotta;

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO CHE

L'ammissibilità della procedura di liquidazione controllata c.d. "familiare"

Con il ricorso, i debitori hanno richiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata familiare ai sensi dell'art. 66 CCII.

Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere quell'orientamento (maggioritario nella giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Modena 31.3.2023; Trib. Bologna 24.12.2021; Trib. Mantova 31.5.2021; Trib. Verona 12.5.2021) secondo il quale è ammissibile l'apertura di una liquidazione controllata quale procedura familiare. Ciò in quanto la norma, da un lato, fa riferimento – in senso lato – ad un “progetto di risoluzione della crisi” ed all'origine comune del sovraindebitamento; dall'altro, essendo sistematicamente collocata nel Capo dedicato alle “Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, sembra presentare carattere generale, il che consente di estendere il perimetro applicativo della disposizione *de qua* al punto da ricomprendervi anche la liquidazione controllata (vedi in motivazione Trib. Modena 31.3.2023, in *Diritto della Crisi*).

Ebbene, nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivi richiesti dalla norma citata, trattandosi di coniugi, membri conviventi della stessa famiglia e residenti nel medesimo luogo, con un'origine dell'indebitamento quantomeno in parte comune (prestito personale contratto con *Organizzazione_1*), dovendo in ogni caso rimanere distinte le masse attive e passive.

I presupposti per l'apertura della liquidazione controllata

Si ritiene, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano: entrambi i ricorrenti sono residenti a (20128) Milano (MI), Via Giuseppe Saragat, 6 (all. 1);
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e d), e 269 CCII in quanto i debitori, entrambi persone fisiche, non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC *CP_1* [...] dott. *Persona_1* che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC (pagine 9-10 sulle cause

della crisi) e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso (pagine 2 ss. del ricorso), riconducibile a debiti complessivi pari a € 42.823,70 per il ricorrente *Parte_1* ed € 43.070,33 per la ricorrente *Pt_2* comprese le spese di procedura, debiti cui oggi i ricorrenti non riescono ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili, derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, anche considerato lo scarso valore commerciale del bene mobile registrato (autovettura *Parte_1* e delle quote immobiliari di proprietà *Pt_2* ;

CONSIDERATO CHE

- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei ricorrenti, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore, previi gli opportuni controlli;
- si ritiene che debba essere ordinato al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) effettuati in data successiva al presente provvedimento; infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con ogni conseguente effetto di legge su eventuali pignoramenti; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, occorre solo dare atto che eventuali pignoramenti del quinto dello stipendio, altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;
- si ritiene poi che il liquidatore possa essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata a dei debitori ricorrenti *Parte_1*
nato a Roma il 21/12/1954 (C.F. *C.F._1*), e *Parte_2* nata
a Wimbledon (Regno Unito) il 17/04/1955 (C.F. *C.F._2*),

NOMINA

Giudice delegato il dott. Francesco Pipicelli;

NOMINA

liquidatore il Dott. *Persona_1*

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore **beni immobili o beni mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al **Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione**;

ORDINA al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) effettuati in data successiva al presente provvedimento;

DISPONE che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 15 febbraio 2024.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi